공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2021 - 322호 2021. 12. 16.

사 건 번 호 2019기감0155

사 건 명 대우조선해양(주)의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 대우조선해양 주식회사
경남 거제 거제대로
대표이사 이○○
대리인 법무법인(유)화우
담당 변호사 전○○, 홍○○, 신○○, 김○○, 정○○

심 의 종 결 일 2021. 12. 8.

주 문

1. 피심인은 수급사업자에게 선박건조 관련 제품 등의 제조와 관련된 제작도면과 같은 기술자료의 제공을 요구하면서, 기술자료의 요구 목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리 귀속 관계, 대가 등 하도급거래 공정화에 관한 법률 제12조의3 제2항에서 규정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 교부하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 수급사업자로부터 취득한 제작도면 등의 기술자료를 자기 또는 제3자를 위하여 사용하거나 제3자에게 제공하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 652,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인 대우조선해양 주식회사[1]는 해양 플랜트 등을 제조·판매하는 중소기업자가 아닌 사업자로서, ○○○○ 등 92개 수급사업자에게 이 사건과 관련된 강선 제조 등에 사용되는 제품의 제조를 위탁한 자이므로 하도급거래 공정화에 관한 법률(이하 '법'이라 한다) 제2조 제2항 제1호에 따른 원사업자에 해당한다.

2 ○○○○ 등 92개 사업자는 기계 및 장비 등을 제조하는 중소기업기본법 제2조 제1항 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업자로 법 제2조 제3항에 따른 수급사업자에 해당한다.

3 피심인의 일반현황은 <표 1> 기재와 같고, ○○○○ 등 관련 수급사업자의 일반현황은 <별지 1> 기재와 같다.

1) 이하 회사명을 표기할 때 '주식회사'는 생략한다.

<표 1> 피심인 일반현황

(단위: 억 원)

연도	자산총계	부채총계	매출액	영업이익
2020	101,531	63,864	70,416	1,524
2019	110,676	74,361	83,176	2,681
2018	117,368	80,050	95,998	10,444

* 자료출처 : 피심인 제출자료, KISLINE

나. 조선기자재 시장 현황

1) 조선기자재 특성

4 조선기자재는 선박 건조과정에 투입되는 부분품으로 일반적으로 선박의 건조와 수리에 사용되는 모든 기계와 자재류를 지칭한다. 선종과 선형에 따라 다소 차이는 있으나, 대략 1척의 선박 건조에 460여 종의 기자재가 투입되며 기자재 비용은 선박 건조 원가의 약 55 ~ 65% 정도를 차지한다.

5 또한, 발주대상 선형 및 선종이 다양하여 주로 조선업체의 사양에 의존하여 생산하는 주문생산방식이 주종을 이루고 있어 다품종 소량 생산 형태로 공급되며, 조선소가 선박을 수주한 후 일정 기간이 지난 다음에야 기자재를 발주하기 때문에 공기 및 납기가 비교적 짧다.

6 조선기자재는 구성 부문에 따라 크게 ① 선체부, ② 기관부, ③ 의장부, ④ 전기·전자부로 구분되며 세부 분류는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 조선기자재의 부문별 분류

구분	분류	주요제품
선체	화학제품	도료, 합성수지, 고무제품, 아교, 페인트, 플라스틱 등
	용접재료	전기용접봉, 산소, 질소, 아세틸렌 등
	주단강품	Rubber Stock, Rubber Pintle, Stern Tube 등
	금속제품	연강판, 고장력강판, 아연판, 형강 등
기관	추진기계	디젤기관, 증기터빈, 터보챠저, 프로펠러, 축류 등
	보조기계	펌프, 왕복/원심 공기압축기, 조수기, 흡·배기 팬(Fan) 등

의장	조타장치	조타기, Rubber, Auto Pilot 등
	항해기기	레이더, 방향탐지기, Gyro Compass 등
	계선장치	Anchor, Windlass, Capstan, Fair Leader 등
	하역장치	크레인, 윈치, Derrick, Hoist 등
	안전설비	구명정, 구명동의, 방화장치 등
	주거설비	위생기구, 냉동장치, 주방설비 등
	배관설비	밸브, 파이프, Flange, Elbow 등
	어로장비	어로탐지기, 집어등, Wire Reel 등
전기・전자	동력장치	모터, 변압기, 배터리, 전열기 등
	배선장치	주배선반, 배선기구, 박용전선 등
	조명장치	조명등, 서치라이트
	통신장비	무선송수신기, 주파수변환장치, 텔렉스, 전화기 등
	계기류	압력계, 온도계, 속도특정장치 등

* 자료출처 : 「조선기자재」, 2002, 한국조선기자재공업협동조합

2) 이 사건 관련 조선기자재 예

가) 선박용 조명기구(Lighting Fixture)

7 선박, 해양플랜트 등에 사용되는 조명장치이다. 선박용 조명은 제품의 특성상 다품종 소량으로 생산되어 생산을 위한 금형이 많이 필요하므로 초기 투자 비용이 크다. 또한, 제품생산도 제품을 수주한 이후 이루어지는 주문 제작 형태이다.

8 선박용 조명기구를 공급하는 국내업체는 2015년 이전에는 ○○○○○○○과 ○○○○○○이 국내업체가 공급하는 조명기구 물량을 7:3의 비율로 양분하고 있었다. 그러나 2015년 ○○○○○○의 부도 이후 2018년까지 ○○○○○○○이 선박용 조명기구 국내 공급물량의 대부분을 공급하였다.

나) 선박용 사다리(LADDER & REEL)

9 선박용 사다리는 설치공간이 적고 간단하여 널리 사용되는 '수직격납방식', 하역작업 등에 방해가 되거나 대형선박에서 건현(乾舷)이 작아 파도로 인한 파손 우려

가 있는 선박에 사용되는 '수평격납방식', 건현이 높아 긴 사다리가 필요하나 격납 장소가 협소한 선박에 사용되는 'TELESCOPIC 격납방식' 등이 있다.

다) 청수 공급 장치(Fresh Water Treatment System)

10 해수의 불순물을 제거하여 깨끗한 물을 선박 시스템에 공급해주는 장치로, 살균기, 청수 압력탱크, 온수 가열기, 여과기, 펌프 등 일체로 이루어진다.

11 피심인과 거래하는 수급사업자 ○○○○의 경우 음용수를 살균하는 자외선 살균기(UV Sterilizer)와 해수를 담수화할 때 광물질을 넣어 미네랄을 투입시키는 장치인 Rehardening Filter(또는 Mineralizer)가 대표 제품군이다.

라) 배수 냉각기(Dump/Drain Cooler)

12 증기가 열교환을 한 후 다시 물로 변해서 보일러 직렬탱크(Cascade tank)로 회수되어 보일러에 보충되는 과정에서 열교환을 다하지 못한 증기 또는 잉여 증기를 물로 변환시키고, 배수의 온도를 낮춰주는 장치를 말한다.

<표 3> 이 사건 주요 조선기자재

< 선박용 조명기구 >	< 선박용 사다리>

< 청수 공급 장치 >	< 배수 냉각기 >

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 기술자료 제공 요구시 서면 미교부 행위

1) 인정사실 및 근거

13 피심인은 2016. 1. 2. ~ 2018. 12. 27. 동안 <별지 2> 및 <별지 3>과 같이 ① ○○○○○○○○○○ 등 35개 수급사업자에게 승인도[2] 등 총 365건의 기술자료를 요구하면서 법에서 규정한 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등(이하 '법정 기재사항')을 미리 협의하여 정한 서면을 수급사업자에게 주지 아니하거나, ② ○○○○ 등 57개 수급사업자에게 승인도 등 총 252건의 기술자료를 요구하면서 법정 기재사항을 정한 서면을 기술자료를 수령한 후에 제공한 사실이 있다.

<표 4> 기술자료 제공 요구시 서면 미교부 내역

미교부		기술자료 수령 후 교부		합계[3]	
수급사업자	기술자료	수급사업자	기술자료	수급사업자	기술자료
35개	365건	57개	252건	91개	617건

14 위와 같은 사실은 서면미발급 및 지연발급 수급사업자 승인도 목록(심사보고서 소갑 제2호증[4]), 피심인이 지연발급한 수급사업자 기술자료제공요구서(소갑 제3

2) 하도급 거래에서 제품을 공급하기 전에 수급사업자가 작성한 제품의 제작도면에 대하여 원사업자가 자신의 제품 사양 등의 요구사항이 제대로 반영되었는지 여부를 확인한 후 최종 승인한 도면을 말한다. 한편, 도면은 ① 사용 목적에 따라 승인도, 주문도, 견적도, 설명도 등으로 분류할 수 있고, ② 작성내용에 따라 조립도, 공정도, 상세도, 부품도, 설치도 등으로 분류할 수 있다.
3) 중복된 수급사업자를 제외한 숫자이다.

호증) 등을 통해서 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 법규정

구 하도급거래 공정화에 관한 법률[5)]

제2조(정의)

① ~ ⑭ (생략)

⑮ 이 법에서 "기술자료"란 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

하도급거래 공정화에 관한 법률[6)]

제2조(정의)

① ~ ⑭ (생략)

⑮ 이 법에서 "기술자료"란 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등)

① (생략)

② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구 목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다.

③ (생략)

---

4) 이하 '심사보고서 소갑 제0호증'을 '소갑 제0호증'이라 한다.

5) 2018. 1. 16. 법률 제15362호로 개정되어 2018. 7. 17. 시행되기 전의 것을 말한다. 이하 '구법'이라 한다.

6) 2019. 11. 26. 법률 제16649호로 개정되어 2020. 5. 27. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다. 다만, 법 제12조의3 제2항의 내용은 구법 및 법의 내용이 동일하다. 이하에서는 구법과 법을 구분할 실익이 없을 때는 '법'으로 통칭하며, 이 때 '법'에는 구법이 포함된 개념이다.

구 하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[7)]

제7조의3(기술자료 요구 시 서면 기재사항) 법 제12조의3제2항에서 "요구목적, 비 밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 기술자료 제공 요구목적
2. 비밀유지방법 등 요구대상 기술자료의 비밀유지에 관한 사항
3. 요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계
4. 요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법
5. 요구대상 기술자료의 명칭 및 범위
6. 요구일, 제공일 및 제공방법
7. 그 밖에 원사업자의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[8)]

제7조의3(기술자료 요구 시 서면 기재사항) 법 제12조의3제2항에서 "요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 기술자료 제공 요구목적
2. 비밀유지방법 등 요구대상 기술자료의 비밀유지에 관한 사항
3. 요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계
4. 요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법
5. 요구대상 기술자료의 명칭 및 범위
6. 요구일, 제공일 및 제공방법

6의2. 요구대상 기술자료의 사용기간

6의3. 반환 또는 폐기방법

6의4. 반환일 또는 폐기일

7. 그 밖에 원사업자의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항

---

7) 2018. 10. 16. 대통령령 제29238호로 개정되어 2018. 10. 18. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '구 법 시행령'이라 한다.

8) 2019. 7. 9. 대통령령 제29972호로 개정되어 2019. 7. 9. 시행되기 전의 것을 말하며, 이하 '법 시행령'이라 한다. 다만 구법 시행령과 법 시행령을 구분할 실익이 없을 때에는 '법 시행령'으로 통칭하며, 이 때 '법 시행령'은 구법 시행령이 포함된 개념이다.

나) 법리

15 법 제12조의3 제2항에 위반되는 기술자료 제공 요구시 관련 서면 미교부 행위에 해당하기 위해서는 ① 원사업자가 수급사업자에게 제공하도록 요구한 정보 또는 자료가 기술자료에 해당하고, ② 원사업자가 정당한 사유로 기술자료의 제공을 요구하여야 하며, ③ 기술자료의 제공을 요구하면서 기술자료의 요구 목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 준 사실이 없어야 한다.

(1) 기술자료 판단기준

(가) 비밀관리성

16 구법 제2조 제15항의 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 자료 또는 법 제2조 제15항의 합리적인 노력[9]에 의하여 비밀로 유지된 자료란 객관적으로 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태로서 ① 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지하였는지 여부, ② 자료에 접근할 수 있는 대상자나 접근방법을 제한하였는지 여부, ③ 자료에 접근한 자에게 비밀유지준수 의무를 부과하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

17 비밀관리성은 원사업자와 수급사업자가 명시적으로 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우뿐만 아니라 양자 간 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였거나 이에 준하는 경우도 인정할 수 있으며 수급사업자가 자신의 정보를 비밀로 유지·관리하고자 노력하였고 원사업자가 이를 인식하였거나 인식할 수 있었던 객관적 상태에 있었다면 비밀관리성을 인정할 수 있다[10].

9) 2018. 7. 17. 법률 제15362호가 시행되면서 비밀관리성에 대한 요건이 '상당한 노력'에서 '합리적인 노력'으로 완화되었으나 아직 '합리적인 노력'에 대한 법원 판단은 없다. 따라서, 기술자료 제공 요구·유용행위 심사지침(공정거래위원회예규 제358호)을 고려하여 이어 기술하는 기준에 따라 판단한다.
10) 서울고등법원 2020. 7. 22. 선고 2018누77120 판결

(나) 제조 등 방법에 관한 자료

18 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 정보·자료(이하 '제조 등 방법에 관한 자료'라 한다)란 제품의 제조·수리·시공 또는 용역의 완성을 위해 사용되거나 참고되는 정보 또는 그러한 정보가 기재된 유·무형물(종이, CD, 컴퓨터 파일 등 형태에 제한이 없음)을 의미한다.

19 다만, 제조 등 방법에 관한 자료라도 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가져야 기술자료가 될 수 있을 것인데, 현실적으로 사용되고 있지 않은 잠재적으로 유용한 정보나 과거에 실패한 연구데이터와 같은 정보도 경제적 유용성을 가질 수 있다. 또한, 그 정보가 바로 생산·영업활동에 이용될 수 있을 정도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나, 실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없거나, 누구나 시제품만 있으면 실험을 통하여 알아낼 수 있는 정보라고 하더라도 기술자료로 인정하는데 장애가 되는 것은 아니며, 동종업계 종사자들 사이에 어느 정도 널리 사용되고 있는 정보나 자료라 하더라도 세부사항에 있어서 고유기술과 노하우가 반영되어 있고 비공개 상태가 유지되며 세부사항이 유출될 경우 다른 사업자가 제품 개발에 참고할 만한 가치가 있거나 생산 또는 영업활동에 도움이 될 만한 가치가 있다면 기술자료에 해당할 수 있다[11].

(2) 기술자료 제공요구 시 '정당한 사유' 판단기준

20 법 제12조의3 제1항 단서의 기술자료 제공 요구행위에 정당한 사유가 인정되는 경우에는 제조 등의 위탁 목적을 달성하기 위해 수급사업자의 기술자료가 절차적, 기술적으로 불가피하게 필요한 경우로서 원사업자와 수급사업자가 공동으로 기술개발 등의 약정을 체결하고 동 약정의 범위 내에서 기술개발에 필요한 자료를 요구하는 경우, 제품에 하자가 발생하여 원인 규명을 위하여 하자 또는 품질관리와 직접 관련된 기술자료를 요구하는 경우 등이 해당하고, 이 경우에도 요구 목적 달성을 위해 필요

11) 서울고등법원 2020. 7. 22. 선고 2018누77120 판결

한 최소한의 범위를 넘어서는 아니되며 정당한 사유가 있는지 여부는 원사업자인 피심인이 입증하여야 한다.

21 정당한 사유가 인정되어 원사업자가 수급사업자의 기술자료를 요구한다 하더라도 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 법 시행령 제7조의3 각호의 사항에 대해 수급사업자와 미리 협의하여 정한 서면을 교부하여야 한다.

3) 피심인의 위 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

가) 수급사업자의 기술자료에 해당하는지 여부

22 피심인이 수급사업자에게 제공을 요구하여 취득한 <별지 2> 및 <별지 3>의 승인도(이하 '이 사건 승인도')는 다음과 같은 점을 고려할 때, 구법 제2조 제15항 및 법 제2조 제15항에 규정된 기술자료에 해당한다.

(1) 상당하거나 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지되었는지 여부

23 이 사건 승인도는 ① ○○○○○○○○○○ 등 53개 수급사업자들과 피심인과 체결한 구매기본계약서 제35조에서 거래로서 알게 된 상대방의 기술상의 기밀사항(사양, 자료, 목금형, 기타 모든 노하우)을 제3자에게 누설하여서는 아니 된다는 비밀유지 조항이 포함되어 있는 점, ② 일부 수급사업자들은 피심인에게 제공한 도면에 '도면 소유자의 사전 동의 없이 전부 또는 일부에 대해 사용이나 복사를 금한다'고 명시적으로 표시하고 있는 점, ③ 수급사업자들은 제작도면을 별도의 서버에 보관·관리하고 그 도면의 열람 권한을 특정 직원에게만 부여하고 특정 프로그램이 설치된 제한된 장소에서만 구현되도록 하는 등 자료접근 권한 및 접근방법에 제한을 두고 있는 점, ④ 도면이 보관된 장소에 시건장치를 마련하여 출입을 통제하고 있는 점, ⑤ 직원들에게 비밀유지서약서를 작성하게 하는 등 비밀유지준수 의무를 부과하고 있는 점, ⑥ ISO 9001 기준에 의한 '도면관리 절차서'에 따라 도면을 체계적으로 관리하고 있는 점 등[12]을 종합적으로 고려

12) 소갑 제4호증, 제5호증, 제6호증, 제7호증 및 제8호증 참고

할 때 상당하거나 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지되었음이 인정된다.

(2) 제조 등 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료인지 여부

24 이 사건 승인도는 다음과 같은 점들을 고려할 때 제조 등 방법에 관한 자료로서 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 기술자료에 해당한다.

25 첫째, 이 사건 승인도는 선박 부분품을 제조하거나 개발하는데 필요한 세부부품정보, 제작방법 및 제조 주의사항, 제조 주요 부분의 상세 제작정보 등을 포함하고 있고, 이에 대해 피심인이 최종 승인을 한 자료로서 제품의 제작을 위해 사용되거나 참고되는 기술적 내용들이 집약되어있다.

<표 5> 이 사건 승인도 구성항목

구성항목	도면 수	비중
외형(단면도 포함) 및 수치	603건	98%
Note(제작 방법 및 제조 시 유의 사항)	325건	53%
세부부품 선정목록	526건	85%
부품간 결합위치	545건	88%
세부부품 소재	491건	80%
상세도	477건	77%
시험성적 및 사양 등	474건	77%

26 공정거래위원회 기술심사 자문위원회에서도 이 사건 승인도는 ① 외형 및 수치, ② Note(제작방법 및 제조시 유의사항), ③ 부품선정, ④ 부품간 결합위치, ⑤ 부품소재, ⑥ 특정항목에 대한 상세도면, ⑦ 시험성적 및 제품사양 등의 정보를 포함하고 있어 기술자료에 해당한다는 의견을 제시하였다.[13)]

27 둘째, 이 사건 승인도는 동종품목 제조에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 외형 및 수치 등의 자료가 포함되어 있고, 해당 제품에 대한 일반적인 수준 이상의 지식을 갖고있는 관련자가 이 사건 승인도를 입수할 경우 제품 또는 기술개발에 시행착오를 줄여 시간과 비용을 단축하는데 기여할 수 있으므로 독립된 경제적 가치가 인

13) 소갑 제9호증 참고

정된다.

나) 기술자료의 제공 요구에 정당한 사유가 있었는지 여부

28 피심인은 승인도를 통해 선박 계약시 선주에게 제출한 건조사양서와 동일한 수준의 기자재 및 장비를 수급사업자로부터 공급받는지 여부를 선주에게 승인받을 필요가 있는 점, 수급사업자가 공급하는 제품 및 부품이 피심인이 요구하는 사양 및 수준에 적합한지 확인이 필요한 점, 선박 내부 설계를 위하여 수급사업자가 공급하는 각종 기자재 및 장비의 크기 및 위치 등에 대한 정보가 필요한 점 등을 고려할 때 피심인이 <별지 2> 및 <별지 3>의 승인도를 제공하도록 요구한 데에는 정당한 사유가 있다고 인정된다.

다) 기술자료의 제공 요구시 관련 서면을 교부하였는지 여부

29 피심인은 위 2. 가. 1)에서 인정되는 바와 같이 <별지 2> 및 <별지 3>의 승인도를 요구하면서 기술자료 제공 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 법 시행령 제7조의3에서 정하는 사항을 수급사업자와 미리 협의하여 정한 서면을 교부하지 아니하거나 승인도를 수령한 후에 서면을 교부하였다.

4) 소결

30 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제12조의3 제2항에 위반된다.

나. 기술자료 유용행위

1) 인정사실 및 근거

가) 기술자료 사용행위

(1) 기초사실

31 ○○○○○은 2018년 3월경 피심인에게 선박 2척(H0000/0000호선)을 발주하였다. H0000/0000호선은 기존에 피심인이 다른 발주자로부터 수주한 H0000호선과 동일설계를 조건으로 수주된 이른바 'REPEAT 호선'이었는데, H0000호선은 수급사업자 ○○○○○○○이 선박용 조명기구를 공급하던 선박이었다.

32 2018. 4. 23. ○○○○의 ○○○○○○○○팀의 ○○○○팀 김○○ 부장은 피심인 선박기본설계팀 유○○ 부장에게 H0000/0000호선 선박용 조명기구의 공급처를 ○○○○○○으로 선정하여 줄 것을 요청하였다.

33 2018. 4. 23. 16:12 피심인 선박전장설계1부 배○○ 과장은 선박전장설계2부 정○○ 대리에게 선박용 조명기구 공급처 변경에 따른 관련 정보 및 검토의 회신을 요청하였고, 같은 날 17:45 정○○ 대리는 '○○○○○○은 피심인 협력업체로 등록되지 않아[14] Impact 검토가 어려우며, 협력업체로 등록되더라도 ○○○○○○의 도면 접수 혹은 Deviation List 접수 후 전체적인 Fitting 및 Size 검토 절차가 필요하고 이 경우 모두 검토 단계부터 추가 시수[15] 발생'이라는 취지로 회신하였다.

<표 6> 2018. 4. 23. 선박전장설계2부 정○○ 대리 메일

14) ○○○○○○은 피심인과 그 전에 거래한 사실이 없다.
15) '시수'는 작업물량을 노동시간 단위로 변환한 것으로서 작업할 물량과 그 작업 완성에 표준적으로 소요되는 단위 시간인 '원단위'를 곱해서 산정한다. '원단위'란 정해진 작업방법·조건·설비를 이용하여 보통의 숙련도를 가진 작업자가 정상적인 속도로 한 단위의 작업을 완수하는데 필요한 시간을 말하며, '표준품셈'이라고도 한다.

34 2018. 4. 30. 8:08 피심인 배관재조달부 서○○ 부서장은 ○○○○○ 김○○ 차장에게 Lighting 견적 및 도면 제출을 요청하였고, 2018. 5. 2. ○○○○○은 조명기구 제작도면을 제출하였다.

(2) 행위사실

35 2018. 5. 8. 9:57 피심인 선박전장설계부 제○○ 부장은 ○○○○○ 김○○ 차장에게 ○○○○○이 제출한 도면과 ○○○○○○의 도면을 비교한 후 발견된 Deviation List를 송부하면서, 피심인의 동일한 설계를 위해 Deviation 항목의 개선을 요청하였다. H0000/0000호선은 선박용 조명기구의 설계 사양까지 확정된 H0000호선과 동일한 설계로 수주한 선박인데 선박용 조명기구의 사양이 변경될 경우 피심인 입장에서는 예기치 못한 비용이 발생할 수 있어 변경사항을 최소화할 필요가 있었기 때문이다.

<표 7> 2018. 5. 8. 선박전장설계부 제○○ 부장 메일

<표 8> 2021. 9. 2. 선박전장설계부 제○○ 부장 진술조서

문) REPEAT호선의 설계 또는 사양이 변경되면 어떤 문제가 있나요? 답) 변경된 제품(설계)에 대해 별도로 선주의 승인을 얻어야 되고, 선주 승인 후에도 변경제품에 대한 고정방법 등에 대한 검토와 생산도면에 대한 수정이 필요합니다. 문) 귀하가 '귀사에서 개선이 어려운 항목은 당사 도면 수정이 필요하고 이에 따른

설계시수 파악과 EXTRA COST를 정리하여 선주에게 제출하여 진행해야 합니다'라고 언급한 내용은 어떤 내용입니까? 답) 기존 호선과 동일하게 할 수 없는 부분에 대해서는 대우조선해양의 도면수정이 필요하고, 도면수정에 따른 시수 증가분을 파악하여 이로 인한 비용을 선주에게 제출하여 협의하여야 한다는 내용입니다.

36 ○○○○○ 김○○ 부장은 2018. 5. 8. 14:51 피심인 선박전장설계부 제○○ 부장의 개선 요구에 대해 가능 여부 등을 회신하고, 2018. 5. 9. 18:53 피심인 요구사항을 일부 반영한 도면을 피심인에게 제출하였다.

<표 9> 2018. 5. 8. ○○○○○ 김○○ 부장 회신 메일 일부발췌

37 2018. 5. 15. 9:58 피심인 선박전장설계부 제○○ 부장은 ○○○○○에게 2018. 5. 17. ○○○○○을 방문할 예정이고 ○○○○○○과 상이한 부분에 대하여 동일하게 수정이 가능한지 여부를 확인해 달라고 요청하였다.

38 피심인은 예정대로 2018. 5. 17. ○○○○○의 실사를 진행하였고, 출장보고서에 따르면 ○○○○○○의 도면과 FITTING/CUTTING DIMENSION을 동일하게 반영하는 데에 문제가 없음을 확인하였다.

39 ○○○○○은 2018. 6. 5. 수정도면을 제출하고, 2018. 6. 21. 승인도를 최종적으로 제출하였다.[16)]

40 피심인 선박전장설계부 제○○ 부장이 2018. 5. 8. ○○○○○에게 송부한 Deviation List를 작성하는 데 사용한 ○○○○○○의 도면 목록은 아래 <표 10>과

16) ○○○○○의 H0000/0000호선 조명기구의 마지막 납품일은 2019.12.6.이다.

같고, ○○○○○○이 제○○ 부장이 보낸 Deviation List에 따라 개선한 도면 내용의 일부는 <표 11> 내지 <표 15>와 같다.

<표 10> Deviation List 작성에 이용된 조명기구 도면

연번	○○○○○○ 도면 [도면번호]	○○○○○ 대응 도면
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		

24		
25		
26		
27		

<표 11> NWT DOUBLE FLUSH SWITCH 도면(<표 10> 17번)

○○○○○○○의 도면	
○○○○○○(2018.5.2. 제출 도면)	○○○○○○(2018.6.21. 제출 승인도)

<표 12> DIMMER SWITCH 도면(<표 10> 19번)

○○○○○○○의 도면

○○○○○(2018.5.2. 제출 도면)	○○○○○(2018.6.21. 제출 승인도)

<표 13> 1-WAY TUMBLER SWITCH FLUSH SWITCH 도면(<표 10> 20번)

○○○○○○○의 도면	
○○○○○(2018.5.2. 제출 도면)	○○○○○(2018.6.21. 제출 승인도)

<표 14> NON WATERTIGHT DOUBLE FLUSH RECEPTACLE 도면(<표 10> 21번)

○○○○○○○의 도면

○○○○○(2018.5.2. 제출 도면)	○○○○○(2018.6.21. 제출 승인도)

<표 15> SINGLE FLUSH RECEPTACLE 도면(<표 10> 22번)

○○○○○○○의 도면	
○○○○○(2018.5.2. 제출 도면)	○○○○○(2018.6.21. 제출 승인도)

41 위와 같은 사실은 피심인 배○○ 과장 메일(2018.4.23.)(소갑 제10호증), 피심인 정○○ 대리 메일(2018.4.23.)(소갑 제11호증), 피심인 서○○ 부서장 결재메일(2018.4.30.)(소갑 제12호증), 피심인 제○○ 부장 메일(2018.5.15.)(소갑 제13호증), 피심인 제○○ 부장 메일(2018.5.8.)(소갑 제14호증), ○○○○○ 김○○ 부장 메일(2018.5.8.)(소갑 제15호증), ○○○○○ 김○○ 부장 메일(2018.5.9. 등)(소갑 제16호증), ○○○○○○ 제작도면(소갑 제17호증), ○○○○○ 제출도면(2018.5.2.)(소갑 제18호증), ○○○○○ 제출도면(2018.6.21.)(소갑 제19호증), 피심인 제○○ 부장 진술조서(소갑 제22호증), ○○○○○ 김○○ 부장 진술조서(소갑 제23호증), 피심인의 ○○

○○○ 실사 출장보고서(소갑 제27호증), 피심인 제○○ 부장 메일(2018.12.27.)(소갑 제28호증) 등을 통해 인정된다.

나) 기술자료 제공행위

42 ① 2019. 4. 9. 14:25 피심인 선박전장설계부 제○○ 부장은 ○○○○○ 김○○ 부장에게 H0000호선 ON BOARD SPARE LIST[17] 작성을 요청하면서 ○○○○○○의 'FL. PORTABLE HAND LAMP 승인도'를 포함한 SPARE LIST를 송부하였다.

43 ② 2019. 4. 30. 8:13 피심인 선박전장설계부 제○○ 부장은 ○○○○○ 김○○ 부장에게 ○○○○○○의 제품과 동일한 방식으로 CHART TABLE LIGHT의 하부에서 CABLE이 나오는 TYPE으로 교체공급이 가능한지를 문의하면서[18] ○○○○○○의 'LED CHART TABLE LIGHT 승인도'를 ○○○○○에게 전달하였다.

<표 16> ○○○○○에게 제공한 ○○○○○○의 도면

연번	도면번호	도면	제공 날짜
1			2019. 4. 9.
2			2019. 4. 30.

44 위와 같은 사실은 피심인 제○○ 부장 메일(2019.4.9.)(소갑 제20호증), 피심인 제○○ 부장 메일(2019.4.30.)(소갑 제21호증), 피심인 제○○ 부장 진술조서(소갑 제22호증) 등을 통해 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 법규정

구 하도급거래 공정화에 관한 법률

제2조(정의)

17) 선박 인도 후 소모품 교체를 위해 공급하는 부품 리스트를 말한다.
18) 다만, CHART TABLE LIGHT는 ○○○○○ 사양으로 공급하기로 했던 것으로 피심인의 문의 이후 변경 없이 ○○○○○의 사양으로 공급되었다.

① ~ ⑭ (생략)

⑮ 이 법에서 "기술자료"란 상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

하도급거래 공정화에 관한 법률[19)]

제2조(정의)

① ~ ⑭ (생략)

⑮ 이 법에서 "기술자료"란 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등)

① ~ ② (생략)

③ 원사업자는 취득한 수급사업자의 기술자료에 관하여 부당하게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 자기 또는 제3자를 위하여 사용하는 행위
2. 제3자에게 제공하는 행위

나) 법리

45 법 제12조의3 제3항에 위반되는 기술자료 유용행위에 해당하기 위해서는 ① 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 정보 또는 자료가 기술자료에 해당하고, ② 원사업자가 수급사업자로부터 취득한 기술자료를 그 취득목적 및 합의된 사용범위를 벗어나 자신 또는 제3자의 이익을 위하여 사용하거나 제3자에게 제공하여야 한다.

46 법 제12조의3 규정의 취지는 거래상 우월한 지위에 있는 원사업자가 수급사업자의 기술을 탈취하는 것을 방지하여 수급사업자를 보호하고자 하는 것이고 유용은 '남의 것이나 다른 곳에 쓰기로 되어있는 것을 다른 데로 돌려씀'이라는 사전적 의미를 가진다는 점을 고려하면, 원사업자는 수급사업자와 합의한 취득목적 및 사용범위

19) 법 제12조의3 제3항의 내용은 구법과 법의 내용이 동일하다.

를 벗어나 자기 또는 제3자의 이익을 위하거나 수급사업자에게 손해를 입히기 위하여 자기가 직접 사용하거나 제3자에게 제공하여 사용하게 하면 법 제12조의3 규정의 '기술자료 유용'에 해당하며, 원사업자 등이 현실적으로 이익을 취득하거나 수급사업자에게 실제 손해가 발생하지 않았다고 하더라도 유용에 해당한다.[20]

47 한편, 기술자료의 사용은 본래의 사용 목적에 따라 이를 상품의 생산·판매 등 영업활동에 이용하거나 기술개발사업 등에 활용하는 등으로 기업활동에 직접 또는 간접적으로 사용하는 행위로서 구체적으로 특정이 가능한 행위를 가리킨다. 기술자료인 정보를 단순 모방하여 제품을 생산하는 경우뿐 아니라, 타인의 기술자료를 참조하여 시행착오를 줄이거나 필요한 실험을 생략하는 경우 등과 같이 제품 개발에 소용되는 시간과 비용을 절약하는 경우 또한 기술자료의 사용에 해당한다.[21]

3) 피심인의 위 2. 나. 1) 행위의 위법 여부

가) 수급사업자의 기술자료에 해당하는지 여부

48 피심인이 ○○○○○○의 도면을 개선하는데 사용한 <표 10>의 ○○○○○○○의 도면 27개와, ○○○○○○에게 제공한 <표 16>의 ○○○○○○○ 도면 2개(이하 '○○○○○○의 도면'이라 한다)는 다음과 같은 점을 고려할 때, 구법 제2조 제15항 및 법 제2조 제15항에 규정된 기술자료에 해당된다.

(1) 상당한 노력 또는 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지되었는지 여부

49 피심인이 사용하거나 ○○○○○○에게 제공한 ○○○○○○○의 도면은 ① ○○○○○○과 피심인이 체결한 구매기본계약서에 거래로서 알게 된 상대방의 업무상 비밀(도면, 필름, 자료, 금형 기타 모든 노하우)을 제3자에게 누설하여서는 아니 된다는 비밀유지 조항이 포함되어 있는 점, ② 도면들을 외부 접속이 불가능한 자체 데이터 서버에 보관·관리하고 그 접근권한을 설계부서 등 사전에 승인된 직원으로 제한하고 있는 점,

20) 서울고등법원 2020. 7. 22. 선고 2018누77120 판결
21) 서울고등법원 2020. 7. 22. 선고 2018누77120 판결

③ 해당 자료를 반출해야 하는 경우 팀장의 승인을 받도록 하고 있는 점, ④ ISO 9001 기준에 의한 '도면관리 절차서'에 따라 도면을 체계적으로 관리하고 있는 점, ⑤ 회사내 부규정 및 비밀유지계약을 통해 직원들에게 직무상 취득한 비밀을 엄수하도록 비밀유지 의무를 부과하고 있는 점 등[22]을 종합적으로 고려할 때 상당하거나 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지되었음이 인정된다.

(2) 제조 등 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료인지 여부

50 ○○○○○○○의 도면은 다음과 같은 점들을 고려할 때 제조 등 방법에 관한 자료로서 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 기술자료에 해당한다.

51 첫째, ○○○○○○○의 도면은 선박용 조명기구를 제조하거나 개발하는데 필요한 세부 부품정보, 제작방법 및 제조 주의사항, 제조 주요 부분의 상세 제작정보 등을 포함하고 있고, 이에 대해 피심인이 최종 승인을 한 자료로서 제품의 제작을 위해 사용되거나 참고되는 기술적 내용들이 집약되어있다.

<표 17> 대양전기공업의 29개 도면 구성항목

구성항목	도면 수	비중
외형(단면도 포함) 및 수치	29건	100%
Note(제작 방법 및 제조 시 유의 사항)	14건	48.3%
세부부품 선정목록	13건	44.8%
부품간 결합위치	28건	96.6%
세부부품 소재	29건	100%
상세도	27건	93.1%
시험성적 및 사양 등	29건	100%

52 공정거래위원회 기술심사 자문위원회에서도 ○○○○○○○의 도면은 제품의 형상 및 수치, 부품 리스트 및 수량, 부품소재, 내부 단면도 등의 정보를 포함하고 있고, 부품표나 회로도 등이 상당히 구체적으로 기재되어 있어 기술자료에 해당한다는 의견을 제시하였다.[23]

22) 소갑 제24호증, 제25호증 참고
23) 소갑 제29호증 참고

53 둘째, ○○○○○○○의 도면은 동종품목 제조에 직접적으로 도움을 줄 수 있는 외형 및 수치 등의 자료가 포함되어 있고, 해당 제품에 대한 일반적인 수준 이상의 지식을 갖고 있는 관련자가 도면을 입수할 경우 제품 또는 기술개발에 시행착오를 줄여 시간과 비용을 단축하는데 기여할 수 있으므로 독립된 경제적 가치가 인정된다.

나) 기술자료를 사용하거나 제3자에게 제공하였는지 여부

(1) 기술자료 사용행위

54 피심인이 ○○○○○○○으로부터 취득한 승인도는 피심인이 교부한 기술자료제공 요구서[24]에 따르면 그 취득목적 및 사용범위는 ○○○○○○○의 기술력을 평가하고 발주처의 요구조건을 충족하는지 여부를 확인하는 것으로 한정된다. 그럼에도 불구하고 피심인은 ○○○○○○이 조명기구를 공급하는 호선의 설계변경을 최소화하기 위한 목적으로 양 수급사업자 도면의 차이점을 작성하고 ○○○○○○에게 송부하였으므로 자기 또는 제3자를 위하여 ○○○○○○○의 기술자료를 사용한 행위에 해당한다.

55 피심인의 이러한 행위는 ① 피심인이 설계변경과 그에 수반되는 비용을 절감하고자 수급사업자의 기술자료를 사용한 점, ② ○○○○○○○이 피심인에게 승인도를 제출할 때 자신의 기술적 노하우를 집약한 승인도를 다른 수급사업자의 도면을 개선 내지 보완하는 데 사용할 것이라고 예측할 수 없었을 것으로 보이는 점, ③ 실제로 피심인이 ○○○○○○○과 그러한 사실에 대해 협의한 정황이 없는 점, ④ ○○○○○은 결과적으로 단기간 내에 피심인의 요구사항을 반영하여 H0000/0000호선의 조명기구를 납품한 점 등을 종합적으로 고려할 때 하도급거래의 공정성을 침해하는 부당한 행위로 인정된다.

(2) 기술자료 제공행위

24) 소갑 제26호증 참고

56 피심인은 ○○○○○○○의 도면을 납품 승인 등을 위한 목적으로 취득하였고, ○○○○○○○이 다른 사업자에게 해당 도면을 제공하는 것에 동의한 사실이 없으므로 피심인이 취득범위 및 합의된 사용범위를 벗어나 <표 16>의 ○○○○○○○의 기술자료를 ○○○○○○에게 제공하였음이 인정된다.

4) 소결

57 피심인의 위 2. 나. 1) 가)의 행위는 법 제12조의3 제3항 제1호에, 2. 나. 1) 나)의 행위는 법 제12조의3 제3항 제2호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

58 피심인의 2. 가. 1) 및 나. 1)의 행위에 대하여 향후 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항에 따라 행위금지명령을 명한다.

59 아울러 피심인의 2. 가. 1)의 행위 중 2016. 7. 25. 이후의 행위 및 2. 나. 1)의 행위는 위반행위가 중대하고 파급효과가 큰 경우로서 법 제25조의3 제1항, 법 시행령 제13조 [별표 2] 및 하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다) 제2020-17호[25]의 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 기술자료 제공 요구시 서면 미교부 행위

25) 피심인의 기술자료 제공 요구 시 서면 미교부 행위(2016.7.25. ~ 2018.12.27.) 및 기술자료 유용행위(2018.5.8. ~ 2019.12.6.)는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다.의 규정에 따라 과징금을 부과하는 경우로서 과징금 고시 제2016-10호 및 제2018-18호를 각각 적용하는 것보다 과징금 고시 제2020-17호의 소급적용이 피심인에게 불리하지 않으므로 과징금 고시 제2020-17호 부칙 제3항에 의거 과징금 고시 제2020-17호를 적용한다.

가) 기본산정기준

60 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위의 경우 법 위반금액이 산출되지 아니하여 법 시행령 [별표 2] 제2호 가목 규정에 따른 위반금액의 비율을 산정하기 곤란하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. 규정에 따라 기본산정기준을 도출한다.

61 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하므로, 중대성의 정도별 부과기준금액의 범위(4천만 원 이상 2억 원 미만)내에서 40백만 원을 기본산정기준으로 한다.

나) 1·2차 조정 산정기준

62 피심인의 2. 가. 1)의 행위와 관련된 피해 수급사업자 수가 53개이므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. (1)에 의거 기본산정기준의 10%에 해당하는 금액을 가중한 44백만 원을 1차 조정 산정기준으로 한다.

63 피심인의 2. 가. 1)의 행위는 위반 기간이 2년 이상이므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 나. (2) (가)에 의거 30% 가중하고, 조사단계 이후 행위사실 및 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하였으므로 조사협력 감경 10%를 인정하여 1차 조정 산정기준의 20%에 해당하는 금액을 가중한 52.8백만 원을 2차 조정 산정기준으로 한다.

<표 18> 1·2차 조정 산정기준

기본산정기준	1차 조정 산정기준		2차 조정 산정기준	
40백만 원	10%	44백만 원	20% 가중	52.8백만 원

다) 부과과징금 결정

64 피심인에게 과징금 고시 Ⅳ. 4.에 의한 조정사유가 없으므로 백만 원 미만의 금액을 버린 52백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

2) 기술자료 유용행위

가) 기본산정기준

65 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위의 경우 법 위반금액이 산출되지 아니하여 법 시행령 [별표 2] 제2호 가목 규정에 따른 위반금액의 비율을 산정하기 곤란하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. 규정에 따라 기본산정기준을 도출한다.

66 피심인의 위 2. 나. 1)의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '매우 중대한 위반행위'에 해당하므로, 중대성의 정도별 부과기준금액의 범위(6억 원 이상 10억 원 이하)내에서 600백만 원을 기본산정기준으로 한다.

나) 1·2차 조정 산정기준

67 피심인에게는 과징금 고시 Ⅳ. 2.에 의한 조정사유가 없으므로 기본산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

68 피심인의 2. 나. 1)의 행위는 위반 기간이 1년 이상이므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 나. (2) (가)에 의거 10% 가중, 조사 단계 이후 행위사실 및 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하였으므로 조사협력 감경 10%를 인정하면 가중비율과 감경비율을 공제한 결과가 0%이므로 1차 조정 산정기준 600백만 원을 2차 조정 산정기준으로 한다.

<표 19> 1·2차 조정 산정기준

기본산정기준	1차 조정 산정기준		2차 조정 산정기준	
600백만 원	-	600백만 원	-	600백만 원

다) 부과과징금 결정

69 피심인에게 과징금 고시 Ⅳ. 4.에 의한 조정사유가 없으므로 600백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

3) 최종 부과과징금

70 피심인의 2. 가. 1)의 행위에 대한 과징금 52백만 원과 2. 나. 1)의 행위에 대한 과징금 600백만 원을 합산하여 피심인에게 총 652백만 원의 과징금을 부과한다.

4. 결론

71 피심인의 위 2. 가. 1)의 행위는 법 제12조의3 제2항에, 2. 나. 1)의 행위는 법 제12조의3 제3항에 각각 위반되어 위법하므로 시정조치에 대하여는 법 제25조 제1항을, 과징금 부과에 대하여는 법 제25조의3 제1항의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2021년 12월 16일

의 장 위 원 정 진 욱

위 원 김 동 아

위 원 서 정

<별지 1>

수급사업자 일반 현황

(단위: 백만 원)

연번	수급사업자	연간매출액			거래 품목
		2018년	2017년	2016년	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					

<별지 2>

기술자료 제공 요구서 미발급 내역

연번	수급사업자	도면번호	품명	수령일
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				

35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				

72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				

104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				
122				
123				
124				
125				
126				
127				
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				

138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				
149				
150				
151				
152				
153				
154				
155				
156				
157				
158				
159				
160				
161				
162				
163				
164				
165				
166				
167				
168				
169				
170				
171				
172				
173				
174				

175				
176				
177				
178				
179				
180				
181				
182				
183				
184				
185				
186				
187				
188				
189				
190				
191				
192				
193				
194				
195				
196				
197				
198				
199				
200				
201				
202				
203				
204				
205				
206				
207				
208				
209				
210				
211				

212				
213				
214				
215				
216				
217				
218				
219				
220				
221				
222				
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				
236				
237				
238				
239				
240				
241				
242				
243				

244				
245				
246				
247				
248				
249				
250				
251				
252				
253				
254				
255				
256				
257				
258				
259				
260				
261				
262				
263				
264				
265				
266				
267				
268				
269				
270				
271				
272				
273				
274				
275				
276				
277				
278				
279				
280				
281				

282				
283				
284				
285				
286				
287				
288				
289				
290				
291				
292				
293				
294				
295				
296				
297				
298				
299				
300				
301				
302				
303				
304				
305				
306				
307				
308				
309				
310				
311				
312				
313				
314				
315				
316				
317				
318				
319				
320				
321				
322				

323				
324				
325				
326				
327				
328				
329				
330				
331				
332				
333				
334				
335				
336				
337				
338				
339				
340				
341				
342				
343				
344				
345				
346				
347				
348				
349				
350				
351				
352				
353				
354				
355				
356				
357				
358				
359				
360				
361				
362				

363				
364				
365				

<별지 3>

기술자료 수령 후 서면발급 내역

연번	수급사업자	도면번호	품명	수령일 (a)	발급일 (b)	차이 (b-a)
1						45
2						9
3						9
4						87
5						16
6						118
7						910
8						60
9						84
10						455
11						193
12						60
13						909
14						35
15						286
16						13
17						61
18						61
19						154
20						908
21						908
22						722
23						45
24						24
25						80
26						1
27						11
28						10

29						11
30						301
31						255
32						524
33						8
34						50
35						52
36						383
37						53
38						828
39						3
40						3
41						60
42						896
43						32
44						894
45						22
46						889
47						14
48						112
49						112
50						42
51						74
52						74
53						38
54						10
55						121

56						15
57						120
58						24
59						248
60						8
61						8
62						392
63						386
64						386
65						453
66						644
67						640
68						640
69						1
70						341
71						70
72						308
73						427
74						31
75						367
76						130
77						637
78						747
79						126
80						126
81						126
82						126
83						126
84						930
85						187

86						42
87						170
88						196
89						605
90						605
91						11
92						476
93						785
94						405
95						173
96						908
97						782
98						782
99						595
100						602
101						318
102						600
103						122
104						160
105						589
106						7
107						691
108						761
109						570
110						238
111						231
112						484
113						286
114						554
115						117
116						540
117						211

118						35
119						272
120						97
121						726
122						726
123						30
124						99
125						71
126						29
127						29
128						29
129						29
130						28
131						103
132						199
133						643
134						258
135						334
136						334
137						508
138						508
139						401
140						511
141						175
142						621
143						505
144						175
145						503

146						510
147						686
148						684
149						509
150						810
151						808
152						12
153						396
154						169
155						198
156						20
157						147
158						411
159						113
160						143
161						287
162						140
163						510
164						711
165						200
166						198
167						266
168						26
169						26
170						26
171						26
172						375
173						382
174						373
175						373
176						166
177						676

178						467
179						641
180						14
181						43
182						345
183						64
184						240
185						240
186						232
187						26
188						217
189						224
190						404
191						404
192						4
193						217
194						327
195						397
196						14
197						57
198						154
199						161
200						269
201						315
202						128
203						128
204						142
205						418
206						126
207						133
208						441
209						50
210						306

211						233
212						300
213						229
214						431
215						424
216						105
217						11
218						11
219						103
220						170
221						302
222						302
223						304
224						277
225						71
226						214
227						35
228						103
229						97
230						26
231						89
232						89
233						89
234						179
235						26
236						26
237						158
238						158
239						19
240						12
241						144
242						144
243						5
244						5

245						137
246						137
247						40
248						32
249						64
250						19
251						25
252						21